

1501120-38.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... ao local, que já é conhecido pelo tráfico de drogas; c) há um escadão, onde ocorreu o tráfico de drogas; d) estávamos em uma viatura descaracterizada e vimos usuários entrar no escadão e descer; e) fizemos a incursão e o meu parceiro o deteve, com um estojo no colo, que continha drogas e dinheiro; f) ele confessou que estaria ali praticando o tráfico, seria o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501120-38.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2166408/2020 - DEL.POL.MAUA, 12317640 - DEL.POL.MAUA, 177/20/116 - DEL.POL.MAUA, 177/2020 - DEL.POL.MAUA, 2166408 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO DA SILVA PAES

Data da Audiência:

05/07/2022

Réu Preso

Em 5 de julho de 2022 às 15h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em

tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Ricardo da Silva Paes, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Anderson Barbosa Muro e Sérgio Vilela dos Santos. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se."A seguir foi inquirida a testemunha Anderson, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Sergio, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. RICARDO DA SILVA PAES, qualificado às fls. 16 e 19, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 08 de julho de 2020, por volta das 10h:30min, na Rua Topázio, nº 50, viela, Jardim Itapark, nesta cidade e comarca de Mauá/SP, trazia consigo, para fins de tráfico, 17 invólucros de maconha, com peso líquido de 27,9g (vinte e sete gramas e nove decigramas), 2 papелotes de cocaína, com peso líquido de 1,3g (um grama e três decigramas), bem como 25 eppendorfs de "crack", com peso líquido de 3,3g (três gramas e três decigramas), drogas que causam dependência física e psíquica, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. autos de exibição e apreensão de fls. 8/9, laudo de constatação de fls. 11/13 e laudo químico toxicológico de fls. 68/70) (fls. 74/75). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 43/44). A denúncia foi oferecida (fls. 73). O réu foi notificado por edital (fls. 101) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/109). A denúncia foi recebida (fls. 114). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo revogada a liberdade provisória e decretada a prisão preventiva do réu (fls. 124/126). O réu foi preso (fls. 143/144) e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 145/149). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Ricardo da Silva Paes (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Sergio Vilela dos Santos (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Anderson Barbosa Muro (fls. 2) e Sergio Vilela dos Santos (fls. 3), e o réu Ricardo da Silva Paes (fls. 4). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Ricardo, em

debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão extrajudicial, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 8/9). Laudo de constatação provisória (fls. 11/13). Foto das drogas (fls. 14). Foto do réu (fls. 15). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 68/70). Folha de antecedentes (fls. 33, 78 e 158/162) e certidão (fls. 34 e 163/166). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), foto das drogas (fls. 14), foto do réu (fls. 15), exame químico toxicológico definitivo (fls. 68/70) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Anderson Barbosa Muro disse que: a) nesse dia nós estávamos em operação de campo e nós decidimos, eu e o meu parceiro e outros integrantes desta Delegacia; b) fomos ao local, que já é conhecido pelo tráfico de drogas; c) há um escadão, onde ocorreu o tráfico de drogas; d) estávamos em uma viatura descaracterizada e vimos usuários entrar no escadão e descer; e) fizemos a incursão e o meu parceiro o deteve, com um estojo no colo, que continha drogas e dinheiro; f) ele confessou que estaria ali praticando o tráfico, seria o primeiro dia e ele ganharia R\$ 50,00 por seu turno; g) no estojo preto que estava com ele continha 25 porções de crack, 02 porções de cocaína e 17 porções de maconha e R\$ 76,00 em dinheiro; h) na campana não era possível ver o réu, somente vimos os usuários; i) o meu parceiro o deteve com o estojo no colo; j) não conhecia o réu; k) o policial Sergio Vilela dos Santos tem as mesmas informações que eu, vimos as mesmas coisas, foi ele quem abordou, mas eu vi a abordagem (gravação audiovisual e fls. 2). Por fim, o réu Ricardo da Silva Paes, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) eles gritaram, correram, deixaram a bolsa cair e eu desci; c) daí chegaram os policiais com a bolsa e eu disse que era usuário; d) eu tinha R\$ 10,00 e iria comprar duas pedras de crack; e) não conhecia os policiais, nem sabia que era polícia, estava na fila, subi lá para comprar drogas; f) não estava com as drogas no colo, subi para comprar drogas, quando eles correram, eles pegaram a bolsa, colocaram no meu colo e tiraram fotos, eu subi para comprar drogas; g) sou usuário de pedra, só não bebo álcool, cachaça, o resto uso tudo (gravação audiovisual e fls. 4). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), laudo de constatação provisória (fls. 11/13), foto das drogas (fls. 14), foto do réu (fls. 15), exame químico toxicológico definitivo (fls. 68/70), como também pelos depoimentos das testemunhas Anderson Barbosa Muro (gravação audiovisual e fls. 2) e Sergio Vilela dos Santos (fls. 3), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, dirigiram-se ao local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, em uma de viatura descaracterizada, fizeram uma campana e viram supostos usuários entrar na viatura e resolveram fazer a incursão, momento em que a testemunha Sérgio deteve o réu sentado em um escadão, com um estojo, que estava no seu colo, e continha 17 porções de maconha, pesando 27,9g, 2 porções de cocaína, pesando 1,3g, bem como 25 eppendorfs de crack, pesando 3,3g, além da quantia de R\$ 76,00. A autodefesa do réu restou isolada nos autos (gravação audiovisual) e sem credibilidade, porque ele havia confessado os fatos extrajudicialmente (fls. 4). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Ricardo da Silva Paes, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (17 porções de maconha, pesando 27,9g, 2 porções de cocaína, pesando 1,3g, bem como 25 eppendorfs de crack, pesando 3,3g - fls. 8/9, 11/13 e 68/70) não permitem aumentar a pena, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

são favoráveis ao réu (fls. 33/34, 78, 158/162 e 163/166). Apesar de entender que os maus antecedentes devem ser verificados por ocasião do julgamento, a jurisprudência entende que eles são verificados na data dos fatos, motivo pelo qual não levo em consideração as condenações por furto e receptação que o réu tem, porque o trânsito em julgado destas condenações é posterior ao fato desse processo (fls. 163/166). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento a serem apreciadas, contudo reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade das drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles ao réu (fls. 33/34, 78, 158/162 e 163/166). Friso que apesar de haver mais de uma quantidade de drogas, a quantia de cocaína é ínfima, por isso não levei em consideração para fixar um regime mais gravoso (17 porções de maconha, pesando 27,9g, 2 porções de cocaína, pesando 1,3g, bem como 25 eppendorfs de crack, pesando 3,3g - fls. 8/9, 11/13 e 68/70), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena do réu não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 33/34, 78, 158/162 e 163/166), nos termos do artigo 44 do Código Penal, e, apesar de haver mais de uma espécie de drogas, a quantidade das drogas apreendidas. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 17). O estojo (fls. 8/9) foi utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, porque as drogas estavam acondicionadas no seu interior (fls. 5/7, 8/9 e 11/12), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei

n.º 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 8/9), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 8/9, 11/13 e 68/70). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu RICARDO DA SILVA PAES (R.G. nº 49.000.954 - filho de Laercio Francisco Paes e Marcia Borges da Silva Paes - fls. 16 e 19), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social além de 166 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Apesar ele ter sido preso, porque não estava sendo localizado (fls. 124/126), o regime fixado foi o aberto e a sua pena substituída, sendo desarrazoado mantê-lo preso. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objetos apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.